

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN DARAH
PASIEH BPJS KESEHATAN / BPJS KETENAGAKERJAAN / JAMKESDA / SPM / ASURANSI UMUM DAN
UMUM

ANTARA

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

DENGAN

UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA

KABUPATEN PASURUAN

Nomor :

Nomor :/02.06.30/UDD/UM-PKS/..../2025

Pada hari ini Rabu tanggal 01 Bulan Januari tahun 2025, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pelayanan darah bagi pasien, oleh dan antara :

- I. **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA** yang berdomisili di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS selaku Direktur RS PRIMA Husada, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA** yang berdomisili di Jl. Raya Raci - Bangil Km. 15 Bangil Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. HJ Wiwik Winarningsih, MARS. selaku kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing sebagai “**PIHAK**”)

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyediaan dan pelayanan darah bagi peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum, dan Umum yang dilayani di RS PRIMA Husada (selanjutnya disebut “perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah frase-frase di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :
 - a. **Peserta**, adalah orang yang mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum dan Umum.
 - b. **Kartu Peserta**, adalah bukti sah atas hak peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum, dan Umum memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. **Pelayanan Darah**, adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi darah bagi peserta yang kekurangan darah.
 - d. **Bulan Pelayanan**, Dalam bulan di mana diberikan pelayanan darah kepada peserta.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- e. **Perjanjian**, adalah perjanjian kerjasama antara RS PRIMA Husada dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan tentang Pelayanan Darah Bagi peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum, dan Umum di Kabupaten Pasuruan dan perubahan-perubahannya yang dari waktu ke waktu dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.
 - f. **BPPD**, adalah kepanjangan dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah.
- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam perjanjian ini :
- a. Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini jatuh pada hari minggu atau hari Libur Nasional, maka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dianggap jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali apabila ditetapkan lain secara Bersama oleh PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan pelayanan transfusi darah kepada peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum, dan Umum yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA serta PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk bertindak sebagai penyedia kebutuhan darah bagi peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, Asuransi Umum, dan Umum yang dirawat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

- 1) Ruang lingkup penyediaan dan pelayanan darah bagi peserta yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini adalah peserta yang memiliki Kartu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Jamkesda, Surat Pernyataan Miskin yang dikeluarkan dari instansi berwenang yang masih berlaku sesuai dengan kebutuhan medis, berikut juga dengan Asuransi Umum permintaan sesuai kebutuhan medis dan pasien umum.
- 2) Peserta yang membutuhkan pelayanan darah diwajibkan membawa dan menyerahkan Formulir Permintaan Darah yang telah disediakan dan ditandatangani oleh dokter dan atau tim pengendali Rumah Sakit dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta BPJS Kesehatan atau yang disertakan untuk peserta BPJS Kesehatan, Kartu peserta Jamkesda untuk peserta Jamkesda, dan Surat Pernyataan Miskin untuk peserta SPM
 - b. Fotokopi Surat Jaminan Pelayanan

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan darah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta;
 - b. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- c. Meninjau kembali perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3(tiga) kali tidak mendapat tanggapan dari PIHAK KEDUA.
- 2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan tagihan atas pelayanan yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA kepada peserta, sesuai tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi prosedur pelayanan darah.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima pembayaran biaya dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan darah yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta;
 - b. Memperoleh informasi tentang peserta yang berhak memperoleh pelayanan darah.
- 2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur penyediaan dan pelayanan darah bagi peserta yang telah ditetapkan;
 - b. Mengajukan penagihan atas biaya pelayanan darah secara teratur kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

BIAYA PELAYANAN

- 1) Nilai ganti atas biaya pelayanan darah yang diberikan kepada peserta oleh PIHAK KEDUA ditentukan sebagai berikut :

a. Whole Blood (Darah Lengkap)	Rp. 490.000,-
b. Komponen Darah	Rp. 490.000,-

(tarif di atas sudah termasuk uji Cross matching, jika Cross matching dilakukan di RS PRIMA Husada tarif Rp. 430.000,-)
- 2) PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan kepada peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, SPM, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi perubahan peraturan berkaitan dengan biaya pelayanan darah, maka akan diatur kemudian dalam bentuk addendum PKS.

PASAL 7

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

- 1) Pengajuan tagihan atas biaya Pelayanan Darah bagi peserta oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif
- 2) Setiap pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal perjanjian ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- 3) Waktu pengajuan tagihan :
- Pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (Limabelas) bulan berikutnya.
 - Berkas pengajuan tagihan klaim meliputi :
 - Permohonan pembayaran,
 - Kwitansi bermaterai cukup.
 - Rekapitulasi biaya Pelayanan Darah
 - Dokumen pendukung :
 - Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan atau Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
 - Fotokopi formulir permintaan darah yang telah disetujui oleh dokter yang merawat atau tim pengendali.
 - Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan.
- 4) Dalam jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, maka tagihan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran biaya pelayanan darah bagi peserta oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara giral dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- Transfer atas pembayaran sebagai dimaksud ayat 1(satu) akan dialamatkan kepada:

Nama : Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Pasuruan
Bank : BNI Capem Bangil
No. Rekening : 067858621
- PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang timbul oleh karena dalam penyediaan dan pelayanan darah bagi peserta tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 9

SANKSI

- Dalam hal PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan mengenai tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 8 perjanjian ini.
- Dalam hal HAK KEDUA terbukti menyalahgunakan wewenang dalam memberikan pelayanan Darah bagi peserta, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 butir b perjanjian ini.
- Demikian pula halnya apabila menurut pertimbangan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA melanggar/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PKS ini beserta lampiran-lampirannya, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan hal yang sama seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029
- 2) Apabila masa berlaku PKS sudah berakhir namun PARA PIHAK belum membuat perpanjangan PKS, maka perjanjian ini dianggap tetap berlaku sepanjang belum dibuat perpanjangan atau PARA PIHAK memberitahukan bahwa perjanjian ini sudah tidak berlaku.

PASAL 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaiki setelah menerima surat teguran atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran atau peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- 2) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan atau penetapan hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan / mengakhiri suatu perjanjian.
- 3) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force majeure tersebut meliputi: bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Dalam hal ini terjadinya force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure tersebut. PIHAK lain yang terkena force majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- 3) Force majeure selesai berdasarkan pernyataan dari pihak yang berwenang atau ditunjuk untuk itu.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.
- 5) Apabila peristiwa Force majeure berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Bilamana musyawarah mufakat tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- 3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan.

PASAL 14

CONTACT PERSON

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usaha/keluhan/komplain yang dialami salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui contact person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani/menindaklanjuti permasalahan/saran/usul/keluhan/komplain tersebut.

PIHAK PERTAMA

Nama : Rizqi Gitari Fernanda, A. Md. Kep
Alamat : Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan
No. Telp : 0813 1557 4065

PIHAK KEDUA

Nama : UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH Indonesia
Alamat : Jl. Raya Raci Bangil KM 15 Bangil Kabupaten Pasuruan
No. Telp : (0343) 744149

- 2) Penggantian contact person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

PASAL 15

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam PKS ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen/side letter dan/atau lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan PKS ini.
- 2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

Demikian PKS ini dibuat dengan itikat baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RS PRIMA HUSADA**

**PIHAK KEDUA
UNIT DONOR DARAH PMI
KABUPATEN PASURUAN**

dr. Ifit Bagus Apriantono, M. MRS

Dr. dr. Hj. Wiwik Winarningsih, MARS

DRAFT

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	